

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1426

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (העדפות מתן רישיון למכשור רפואי בבריפריה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 65 בפקודת בריאות העם, 1940¹, בסעיף 65ב(4) –

(1) במקום הרישה עד המילים "ובשיקולים הבאים בלבד" – "יבוא "המנהל ייתן רישיון כאמור בפסקה (3) בהתחשב בשיקולים רפואיים; בעת שקילת מתן רישיון למכשיר רפואי שאינו באזור פריפריה, רשאי המנהל לשקול גם את השיקולים הבאים –";

(2) בסופו יבוא "לעניין פסקה זו, "פריפריה" – כל אחד מאלה כפי שיקבע השר:

(1) יישוב במיקום גאוגרפי מרוחק ממרכז הארץ;

(2) יישוב בסיווג חברתי-כלכלי נמוך."

דבר ה ס ב ר

רכישה ושימוש במכשירים רפואיים מיוחדים מצריכים רישיון של משרד הבריאות לפי תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד–1994.

בתי חולים או מרכזים רפואיים אשר מעוניינים לרכוש מכשיר רפואי חדשני כגון: PET CT, MRI, מאיצים ותאי לחץ מחויבים ברישיון של משרד הבריאות. כיום, בתי החולים מתקשים לקבל אישורים ממשרד הבריאות לרכישה והצבת מכשירים חדשים.

השירות לאזרח בכלל, ומתן שירותי רפואי בבריפריה בפרט, נפגעים אנושות. זאת משום שמכשירים רבים נמצאים במרכזים רפואיים פרטיים. לפיכך, קיימים תורים ארוכים לבדיקות וטיפולים מצילי חיים.

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

מדיניות זו מתבססת על התפיסה כי ריבוי מכשירים יובילו להגדלת ההיצע ובכך גם להגדלת הביקוש, אשר יגרמו להגדלת ההוצאה הלאומית לבריאות. באזורי הפריפריה אחד מכל ארבעה תושבים מוותר על טיפול רפואי מכיוון שהוא נדרש לנסוע מרחקים ארוכים על מנת לקבלו. על כן מוצע כי בכל הנוגע למתן רישיון רכישה או שימוש במכשיר רפואי בפריפריה יתחשב המנהל בשיקולים רפואיים, בעוד שלגבי שקילת מתן רישיון למכשיר רפואי שיוצב שלא באזור הפריפריה יוכל המנהל לשקול גם בשיקולים נוספים המפורטים כיום בפקודה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יזהר שי (פ/227/23) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1017/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/13/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)